

1515814-41.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Não se recorda se o réu confessou o tráfico. Pegou a bolsa e foi ao encontro dos outros policiais. O terceiro indivíduo estava lá e foi abordado por segurança, mas foi liberado. O local tem várias ocorrências de tráfico. Tem casas em volta, mas dentro da viela estavam os dois e no final da viela havia o outro indivíduo. Os dois indivíduos estavam juntos desde a entrada da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515814-41.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515814-41.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2174967/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 18766663 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

5219/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 5230/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

2174967 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MARCOS BRUNO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

MARCOS BRUNO DOS SANTOS, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 28 de junho de 2021, por volta das 15h20min, na Rua Catarina Mauad, na altura do

numeral 300, bairro Capão Redondo, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 83 porções de cocaína com peso líquido total de 22,1 gramas, 5 porções ("pedras") de cocaína na forma de crack com peso líquido total de 1,2 gramas, 136 porções de maconha com peso líquido total de 241,7 gramas, 8 porções de lança perfume com volume líquido total de 104 mililitros, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 23 e o laudo de constatação de fls. 18/22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/10). Auto de flagrante (fls. 02). Auto de exibição e apreensão (fls. 23). Laudo de constatação (fls. 18/22). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 145/148). Laudo referente às anotações (fls. 221/222). Folha de antecedentes e certidões - fls. 34/35 e 36/42; e 32/33.

Denúncia ofertada (fls. 69/71).

Decisão para notificação (fls. 73/74). O réu foi notificado (fls. 80).

Apresentada defesa prévia (fls. 84/85) e manifestação do representante do Ministério Público (fls. 88).

Citação (fls. 98). Recebimento da denúncia (fls. 90/91).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu. As partes desistiram da oitiva da testemunha comum (fls. 152 e 153).

Nada foi requerido pelo Ministério Público na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. A Defensoria Pública requereu prazo para a juntada de documentos e a juntada de extrato de conta corrente do réu, do período entre 25 a 30 do mês de 06/2021 - Banco Itaú, Agência 8499, conta corrente 12949-5 - CPF 387.265.928-60 (cf. fls. 153).

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia que entendeu provada (fls. 155).

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da figura privilegiada com redução no maior patamar, regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e direito de apelar em liberdade (cf. fls. 153/154).

Houve ingresso de Defensor constituído após a apresentação das alegações finais, tendo sido efetuado pedido de revogação da prisão e apresentados documentos (fls. 169/170 e 216/218), reiterando as alegações finais anteriormente ofertadas.

Mantida a prisão preventiva do réu pelo juízo.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas nos autos e a prova produzida incrimina o réu.

O policial militar Leonardo reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que estavam em patrulhamento pela rua e quando a viatura passou perto da viela dois indivíduos correram para dentro. O parceiro desembarcou e foi atrás, a pé e conseguiu deter o olheiro João Vítor e o Bruno (réu Marcos Bruno). Encontrou a bolsa que ele tinha acabado de jogar na viela. Viu o réu com a bolsa quando chegaram no local. Na bolsa havia entorpecentes: porções de maconha, cocaína, lança perfume, pelo que se lembra. Não lembra as quantidades exatas. Não se recorda se houve apreensão de dinheiro. Foram abordados 3 indivíduos. Um estava de passagem e foi liberado. O outro era olheiro e o terceiro o réu, que estava com a bolsa. Não se recorda se o réu confessou o tráfico. Pegou a bolsa e foi ao encontro dos outros policiais. O terceiro indivíduo estava lá e foi abordado por segurança, mas foi liberado. O local tem várias ocorrências de tráfico. Tem casas em volta, mas dentro da viela estavam os dois e no final da viela havia o outro indivíduo. Os dois indivíduos estavam juntos desde a entrada da viela. Eles estavam parados na ponta da viela. Ele estava sentando em uma cadeira. Viu o momento da dispensa da mochila. Estava entre as pernas dele. Pegaram a mochila e saíram correndo. Quem viu ele dispensar a mochila foi seu parceiro que estava no encalço

dele. O depoente estava mais atrás. Mas viu ele com a bolsa no colo, na cadeira, quando chegaram. A bolsa estava nos pés dele e ele estava segurando com a mão. O policial militar Felipe reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que durante patrulhamento avistaram o indivíduo próximo a uma viela, ele correu para o interior. Desembarcou da viatura e fez acompanhamento a pé. Visualizou Marcos sentando em uma cadeira e jogou uma bolsa no chão, tentando se evadir. Logrou êxito em abordar ele. Outra viatura abordou João. O réu disse que estava fazendo o transporte da droga naquele momento. O réu tinha um celular e ele mesmo quebrou o aparelho durante a abordagem. Ele tinha cerca de 60 reais em dinheiro. Na mochila tinha vários tipos de entorpecente e tinha bastante. Não lembra a quantidade exata. O réu disse que fez o transporte da droga e levou para aquele local. João foi conduzido para o DP e foi liberado. Não se recorda se algo foi encontrado com ele. João se evadiu para dentro da viela avisando que a polícia estava chegando. Não se recorda se o réu disse quanto ganhava para o transporte da droga. O local era conhecido como ponto de tráfico. Na viela foi abordado outro indivíduo, mas nada foi localizado. Três pessoas foram abordadas. Marcos, João e um terceiro que foi liberado no local e cujo nome não se recorda. A população que morava no local passava na hora. Não viu correria ou pessoas entrando em casas. Na revista pessoal não lembra se tinha algo ilícito. A bolsa ele jogou na frente do depoente e lá tinha drogas. Foi o parceiro do depoente quem pegou a mochila. Interrogado, o réu MARCOS negou a acusação. Tem 21 internações em clínicas de reabilitação (apresentou documentos em seu interrogatório). No dia da prisão tinha ido lá para comprar droga. Em seu poder encontraram o celular, um bilhete único, o cartão do banco e 67 reais. Tem como provar que tirou 70 reais no banco. Sua mãe depositou o dinheiro para comprar um jaleco, pois ia trabalhar em uma pizzaria. O celular já estava quebrado. Foi preso dia 28, segunda, e fez o saque na sexta ou no sábado. Não tem como mexer no banco. Era uma conta no Itaú. A mochila apareceu na delegacia, mas era do rapaz que estava vendendo droga. O rapaz que foi dispensado pela polícia era o que estava vendendo. João estava comprando também. O interrogando não tinha droga, nada, mas como tinha passagem ia ficar segurando a bolsa. Tem passagem por tráfico, em 2011, em Parelheiros. Não conhecia os policiais. Não ficou com a mochila em seu poder. Viu só na delegacia. Não tentou correr da polícia. Estava voltando. Viu o "negão" correndo e a polícia atrás. Na delegacia prenderam um caderno e uma mochila. O delegado pediu para escrever umas coisas parecidas com o caderno. O outro rapaz foi liberado. Na delegacia falaram que na custódia iam ver que a letra não tinha nada a ver com o caderno. A audiência de custódia não aconteceu. Tem passagem de 2020, por furto no mercado. Queria usar droga e furtou um desodorante. É usuário de cocaína, desde 2008. Morava com os avós no Socorro, mas tem a esposa que mora no Taboão. Quando sair vai morar com a esposa. Tem dois filhos, de 12 e 11 anos. Eles moram com a mãe, que não é a esposa atual. Terminou o segundo grau. Quer pedir desculpa pelo transtorno, mas não estava vendendo. Conseguiu correr atrás de hospitais. Tinha poucos dias que tinha saído da clínica. Tinha arrumado trabalho na pizzaria, na região da Guarapiranga. É pizzaiolo profissional. Ia ganhar R\$ 1400,00. A mãe tinha emprestado o dinheiro - 70 - para comprar um jaleco. A pizzaria tem uniforme, mas queria impressionar. O cara tinha dado "o maior ibope".

Não obstante a negativa apresentada pelo réu e o esforço da Defesa, tanto a realizada pela Defensoria Pública quanto a por Defensor constituído, as provas produzidas são suficientes para a comprovação dos fatos narrados na denúncia e a consequente condenação do acusado.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/10), auto de exibição e apreensão (fls. 23), laudo de constatação (fls. 18/22), laudo de exame químico toxicológico (fls. 145/148), laudo das anotações similares às do tráfico (fls. 221/222) e demais provas orais encartadas nos autos.

Os policiais ouvidos em juízo não conheciam o réu e não teriam qualquer motivo para incriminá-lo injustamente e ambos afirmaram que viram o réu com a mochila em sua posse, entre suas pernas, enquanto estava sentado em uma cadeira e a mera alegação do réu de que era usuário e estava ali para comprar droga não convence, pois o

usuário/comprador não ficaria sentado em uma cadeira, na viela, "guardando" uma mochila com drogas.

Anote-se que o policial que fez a abordagem direta do réu afirmou que ele disse, no calor dos acontecimentos, que tinha acabado de transportar a droga para aquele local.

A Defesa apresentou documentos demonstrando internações do réu em clínicas e comprovou a existência de depósitos em nome do réu, no valor de R\$ 50,00 e 20,00, no dia 26/06, em dois horários diferentes (fls. 216/217). Não há nos autos comprovação de saque feito pelo réu, mas sim dos depósitos feitos por sua mãe.

E a alegação de ser usuário de ter passagens por clínicas não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, pois diversos são os casos em que os usuários vendem ou transportam as drogas justamente para sustentar o vício e não houve, em momento algum, qualquer alegação de que o réu não era capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, havendo negativa por parte dele e de sua Defesa acerca da prática delitiva, razão pela qual não se cogitou eventual instauração de incidente.

O réu possui condenação anterior por tráfico de drogas, em 2014, o que não pode ser ignorado. E os policiais confirmaram que viram a mochila na posse dele, nada havendo nos autos a apontar suspeição, repita-se.

Não se pode descartar o relato harmônico e coerente efetuado pelos policiais, presumindo que teriam interesse em prejudicar o réu, um desconhecido.

Houve apreensão de drogas variadas, e diversas porções - 83 porções de cocaína com peso líquido total de 22,1 gramas, 5 porções ("pedras") de cocaína na forma de crack com peso líquido total de 1,2 gramas, 136 porções de maconha com peso líquido total de 241,7 gramas, 8 porções de lança perfume com volume líquido total de 104 mililitros - bem como anotações cujo laudo pericial declarou serem similares às anotações do tráfico. É certo que não houve demonstração de serem as anotações provenientes do punho escrevente do réu, ausente requisição de exame grafotécnico (fls. 220), porém, não há dúvidas de que as drogas e as anotações estavam na posse do réu e a contabilidade do tráfico poderia ter sido efetuada pela pessoa que entregou a droga ao réu para transporte e não por ele, o que não afastaria sua responsabilidade pelo delito.

A prova produzida é suficiente para a procedência da ação penal e diante do firme relato dos policiais, comprovando que a mochila com as drogas estava na posse do réu, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.

Caracterizado o delito tráfico de drogas, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 à dosimetria da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, considerada a condenação anterior por tráfico, já extinta pelo cumprimento há mais de 5 anos, coo mau antecedente (fls. 32/33 e 36/42). Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não se verificam agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase não há causas de aumento. Ainda que seja o réu primário, a existência de condenação anterior pelo mesmo delito e a quantidade e variedade de drogas encontradas na mochila dispensada pelo réu estão a impedir a aplicação do art. 33, § 4º, não se mostrando recomendável a redução de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, é fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois se trata de crime assemelhado aos hediondos e por possuir condenação anterior pelo mesmo crime.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de crime assemelhado aos hediondos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o réu MARCOS BRUNO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O réu respondeu preso ao processo e não se justificaria a soltura após a

condenação por crime assemelhado aos hediondos.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Condene o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's , nos termos do art. 4º, § 9º,
alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.
P.R.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA